أوقلعها لم يكن عليه شئ) كذا أطلق فى الهداية وغيرها وعلل بأنه لا ينمو بعد الانكسار (وقيل ذلك اذا كان بحيث لا ينمو) أى لا يزيد كما فى المبسوط والبدائع (ولو كان بحيث لو تركه ينمو فعليه صدقة) على ما صرح به فى المبسوط (ولو قطع كفه وفيه أظافيره لم يلزمه شئ) لانه قصد به قطع الكف لا قلم الظفر هذا وفى المحيط وقاضيخان وجوامع الفقه فيما اذا قص المحرم اظافير غيره فحكمه حكم الحلق وعن محمد رواية انه لا شئ عليه فى قلم اظافير غيره وفى البدائع وان قلم المحرم اظافير حلال أو محرم أو قلم الحلال اظافير محرم فحكمه حكم الحلق وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم والله أعلم

﴿ فصل وماذكرنا من لزوم الدم والصدقة عينا ﴾ اى معينا (فى الانواع الثلاثة) اى المتقدمة من اللبس والطيب والحلق وكذا حكم القلم لعذر كما سيأتى (انما هو) اى باعتبار حكمه المطلق (فى حالة الاختيار بأن ارتكب المحظور بغير عذر اما فى حالة الاضطرار بأن ارتكبه بعذر كمرض وعلة) أى ضرورة (فهو) أى صاحبه (مخير بين الصيام) أى صيام ثلاثة أيام (والصدقة) أى على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع (والدم ومن الاعذار الحمى) اى بجميع أنواعها (والبرد) أى الشديد (والحر) كذلك (والجرح والقرح والصداع) اى وجع الرأس كله (والشقيقة) أى وجع شق من رأسه (والقمل) أى كثرته فى شعر رأسه كما فى الكرمانى والفارسى والحدادى (ولا يشترط دوام العلة ولا أداؤها الى التلف بل وجودها مع تعب ومشقة يبيح ذلك) كما صرح الحدادى وجعل الفارسى لبس السلاح لخوف القتال عذرا وهو واضح وتعقبه المصنف بقوله وفيه تأمل لانهم لا يجعلون الاكراه من الاعذار لانه من جهة العباد فهذا مثله انتهى والفرق ظاهر لان لبسه انما هو لدفع الاذى فهو فى معنى الحر والبرد والقمل ونحو ذلك (وأما الخطأ والنسيان والاغماء والاكراه والنوم والرق) فيه بحث فان المملوك مخير بين ان يصوم فى حال رقه وان يطعم ويذبح بعد عتقه اذا كان عن عذر (وعدم القدرة على الكفارة) اى اذا صدر عنه بغير عذر (فليست) اى هذه الاشياء (بأعذار فى حق التخيير ولو ارتكب المحظور بغير عذر فواجبه الدم عينا او الصدقة) اى معينة باختلاف الجناية (فلا يجوز عن الدم) اى المتحتم (طعام ولا صيام ولا عن الصدقة صيام فان تعذر عليه ذلك) اى ما ذكر من الدم والصدقة (بقى فى ذمته) اى الى وقت قدرته (واذا تطيب) وكذا اذا اكله أو شربه (او اكتحل بكحل مطيب او لبس) اى مخيطا (او حلق) اى عضوا منه (او قلم) اى اظفاريده (لعذر) قيد للكل (فهو مخير) اى بين اشياء ثلاثة (ان شاء ذبح شاة) اى فى الحرم واهدى (وان شاء تصدق على ستة مساكين وهم من اهل الحرم افضل (بثلاثة اصوع) بفتح فسكون فضم جمع صاع (من بر) اى حنطة (لكل مسكين نصف صاع وان شاء صام ثلاثة ايام وهذا) اى ما ذكر من الانواع الثلاثة (فيما يجب فيه الدم) على وجه التخيير (واما ما يجب فيه الصدقة) أى فيما فعله عن عذر بأن طيب ربع عضو أو لبس أقل من يوم (ففيه تخيير بين الصوم والصدقة) أى وجوب تخيير ولا يجوز له اختيار الدم أيضا (فان شاء تصدق بنصف صاع) أى فيما أطلق عليه الصدقة (أو ما وجب عليه من الصدقة) أى فيما وجبو عليه من أن يطعم شيأ (ولو أقل من نصف صاع على مسكين) فأو هذه للتنويع وأما فى قوله (أو صام عنه يوما) عن نصف صاع فهى للتخيير قال الفارسى وعن أبى يوسف ما فعله المحرم من محظورات الاحرام عن ضرورة لا تبلغ دما لم يجزه الصوم وهو كما لو فعله من غير ضرورة ومثله نقل البرجندى عن الظهيرية وفى المنى الحسن قال ابو حنيفة يجوز فيه الصوم وهو قول ابى يوسف (وكل صدقة فى جناية الاحرام غير مقدرة فهى نصف صاع من بر او صاع من تمر او شعير

(اللهم) لا أجد سواك من يجيب دعوة المضطر ويكشف ما به من السوء (اللهم) قد ربيتنى من صباى وهديتنى من عماى وانقذتنى من جهلى أسألك ان تتم نورى وتيسر آمالى فى عاجل دنياى ودينى وآخرتى ومعادى (اللهم) انك هيجت قلبى القاسى على الشخوص الى حرمك وقويت أركانى الضعيفة لزيارة عتيق بيتك الحرام وبلغتنى لاشهد مواقيت حرمك وأمنك اقتداء بسنة خليلك واقتفاء على امتثال امر رسولك واتباع آثار خيرتك وسلوك رسلك وأصفيائك صلى الله عليهم وسلم أجمعين (سيدى)